

1502103-04.2019.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... legal e regulamentar, para fins de tráfico, a quantidade de 4,590g (quatro gramas e quinhentos e noventa miligramas) da substância Metil Benzoil Ecgonina, vulgarmente denominada cocaína, acondicionados em trinta 30 microtubos plásticos, tipo eppendorfs, sendo 20 na cor azul, 09 de cor roxa e um 01 de cor amarela, além de 16,860g (dezesesseis gramas e oitocentos e sessenta miligramas) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502103-04.2019.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502103-04.2019.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2241031/2019 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 6925039 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 18022/19/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2241031 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO, 18022/19/919 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO, 2241031 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO, 18022/19/919 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO, 2241031 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO, 18022/19/919 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO, 2241031 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO, 18022/19/919 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS REIS DE AGUIAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

MATEUS REIS DE AGUIAR está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, nas imediações de um estabelecimento de saúde, possuía e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, a quantidade de 4,590g (quatro gramas e quinhentos e noventa miligramas) da substância Metil Benzoil Ecgonina, vulgarmente denominada cocaína, acondicionados em trinta 30 microtubos plásticos, tipo eppendorfs, sendo 20 na cor azul, 09 de cor roxa e um 01 de cor amarela, além de 16,860g (dezesesseis gramas e oitocentos e sessenta

miligramas) de fragmentos vegetais compactados, desprovidos de invólucro individual, da substância denominada Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha.

Notificado (fls. 133), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 139/144) e a denúncia foi recebida (fls. 156/159).

Durante a instrução, inquiriu-se uma testemunha e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a sua absolvição por insuficiência probatória ou, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 09/10 e 38/40) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu também é certa.

A sua confissão foi amplamente corroborada pela prova oral produzida em juízo.

Em seu interrogatório, o réu admitiu a prática do delito e alegou que pretendia comercializar as drogas apreendidas.

O policial militar Daniel narrou que estavam em patrulhamento quando se depararam com o réu agachado, mexendo em uma placa de concreto na calçada, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Realizaram a abordagem pessoal no réu e localizaram apenas uma quantia em dinheiro.

Já em vistoria pelo local onde ele estava agachado, encontraram alguns entorpecentes, não se recordando ao certo a quantidade.

Quando indagaram o acusado, ele confirmou a prática da traficância e informou que em uma moita, embaixo de algumas folhas, havia mais droga.

Acrescentou que no local há uma UBDS e algumas escolas e que não conhecia o réu.

A diversidade de drogas encontradas sob a guarda do réu, em local conhecido pela traficância, a maneira como estavam acondicionadas e a apreensão de uma quantia em dinheiro evidenciam que os entorpecentes se destinavam ao tráfico, circunstâncias, aliás, que estão a corroborar a confissão do réu.

Além disso, de acordo com o mapa do local constante dos autos, o fato se deu a uma pequena distância do estabelecimento de saúde mencionado na denúncia (fls. 41), além de outros estabelecimentos de ensino conforme narrado pelo policial militar Daniel.

Ainda que os entorpecentes ali comercializados não se destinassem às pessoas que frequentavam a unidade de saúde, o dispositivo legal pertinente (art. 40, III, da Lei 11.343/06) tem por finalidade punir com mais rigor a conduta que expõe a maior risco o local e seus frequentadores, vulnerados pelo comércio criminoso, não havendo necessidade de se comprovar concretamente que o tráfico de drogas tenha atingido tais pessoas.

É aplicável ao presente caso a redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois estão presentes os requisitos objetivos da benesse. O réu é primário, não registra antecedentes criminais e não há prova de que se dedique habitualmente a atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa. Está incurso o réu, destarte, no artigo 33, §4º, c.c. artigo 40, III, da Lei 11.343/06.

Passo, portanto, ao cálculo das penas.

Na primeira fase, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, já que a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu era relativamente pequena, fixo a pena-base, no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, em que pese a confissão do réu, a atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo (Súmula 231 do STJ). Não há agravantes.

Na terceira e última fase de dosimetria, aumento a pena em 1/6 (um sexto), nos

termos do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, pelas razões já expostas acima, o que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. E, por fim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), com fundamento no §4º do art. 33 da mesma lei, pelas razões já mencionadas, o que resulta em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, conforme autoriza o art. 33, §2º, c, do CP.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu MATEUS REIS DE AGUIAR, qualificado a fls. 13, às penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, §4º, combinado com o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

A pena privativa de liberdade aplicada comporta substituição por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Assim, com fulcro no §2º do dispositivo legal citado, substituo-a por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade, e outra de multa, no importe de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo.

O descumprimento injustificado da pena alternativa importará sua reconversão em pena privativa de liberdade.

Considerando o regime prisional aplicado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, revogo a prisão preventiva do réu, determinando a expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor.

Decreto a perda da quantia apreendida em poder do acusado em favor da União (Funad), uma vez que ficou provado seu vínculo com o tráfico ilícito de entorpecentes, seja como seu produto, seja como insumo para sua prática. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário à respectiva transferência, façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução das penas.

Fica o réu dispensado do pagamento das custas por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 03 de março de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA